

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2530/2533

นางสาวพรพิมล ลาภปรารธนา

โจทก์

นายบุญศักดิ์ วัฒนหฤทัย

จำเลย

นายสมชัย ลาภปรารธนา ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถใช้
เครื่องหมายการค้าที่พิพาทได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 86 แผ่นที่ 3)โจทก์ฟ้องขอให้
ศาลพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า NICOLE ในสินค้าจำพวกที่
50 สำหรับสินค้ากระเป๋าทาด้วยผ้าใบแต่ผู้เดียว ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอที่ 136878 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ
พิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ฯลฯ จำเลยให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำ
ว่า"nicole" หรือ "NICOLE" ดีกว่าโจทก์ ให้โจทก์เพิกถอนคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า "NICOLE" ตามคำขอที่ 134519หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอา
คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา ฯลฯศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84,85)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 77)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(เป็นทิพย์ สุจริตกุล-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ